

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1076/2541

นางสาว ทวาย ประทุม แแดง
บริษัท แอลซีบี คอนเทนเนอร์ เทอร์มินัล
1 จำกัด

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 583

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุ้มครองแรงงาน มาตรา ข้อ 47(1), มาตรา
ข้อ 47(4)

เมื่อตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของจำเลยว่าด้วยวินัยและโทษทางวินัย
ข้อ 3.2.1 จำเลยกำหนด ให้พนักงานต้องบันทึกเวลาเข้าทำงานและเลิกงานด้วย
ตนเองทุกครั้ง ห้ามบันทึกเวลาแทนผู้อื่นหรือรู้เห็นเป็นใจ ให้ผู้อื่นบันทึกเวลาให้
นอกจากนี้ตามประกาศ เรื่องการขาดงาน ของจำเลยกำหนดว่า หากพนักงานขาดงาน
จำเลยจะไม่จ่ายค่าจ้างตามจำนวนชั่วโมงที่ขาดงาน และโจทก์ยอมรับว่าลูกจ้างราย
วันและลูกจ้างรายเดือนหากขาดงานจะถูกตัดค่าจ้างตามจำนวนชั่วโมงที่ขาดงาน
ดังนี้ การที่ในวันเกิดเหตุเวลาซึ่งเป็นเวลาทำงานโจทก์ออกจากบริษัทจำเลยโดยไม่ได้
ขออนุญาตต่อผู้บังคับบัญชาหลังจากนั้นโจทก์ไม่ได้กลับไปทำงานจนถึงเวลา 17
นาฬิกาซึ่งเป็นเวลาเลิกงานจึงเป็นการที่โจทก์ละทิ้งหน้าที่ตั้งแต่เวลาประมาณ 13
นาฬิกา ถึง 17 นาฬิกา การที่โจทก์โทรศัพท์ให้บุคคลอื่นลงเวลาเลิกงานแทนโจทก์ว่า
โจทก์เลิกงานเวลา 17.20 นาฬิกา จึงเป็นการลงเวลาเลิกงานผิดไปจากความจริงทั้งที่
โจทก์ไม่ได้ทำงานประมาณ 4 ชั่วโมง การลงเวลาทำงานดังกล่าวนอกจากจะเป็นหลัก
ฐานแสดงถึงระยะเวลาที่โจทก์อยู่ปฏิบัติงานแล้ว ยังเป็นหลักฐานในการเบิกจ่ายค่า

จ้างในแต่ละชั่วโมงที่โจทก์ทำงานอีกด้วย การกระทำของโจทก์ถือได้ว่าเป็นการทุจริตต่อหน้าที่และฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของจำเลยเป็นกรณีร้ายแรงแล้วแม้จำเลยได้นำเงินค่าจ้างของโจทก์ในงวดดังกล่าวเข้าบัญชีของโจทก์ไปก่อนโดยมิได้ยับยั้งการจ่ายค่าจ้างเฉพาะจำนวนชั่วโมงที่โจทก์ขาดงานดังกล่าวก็ตาม จำเลยก็ไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยและสินจ้างแทนการ บอกกล่าวล่วงหน้าแก่โจทก์

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยจ้างโจทก์เป็นลูกจ้าง ทำหน้าที่เลขานุการผู้จัดการทั่วไป จำเลยเลิกจ้างโจทก์โดยโจทก์ไม่ได้กระทำความผิดและไม่ได้บอกกล่าวล่วงหน้าให้ทราบตามกฎหมาย โจทก์มีสิทธิได้รับค่าชดเชยจำนวน 28,500 บาท และสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าจำนวน 6,016 บาท แต่จำเลยเพิกเฉย ขอให้บังคับจำเลยจ่ายเงินดังกล่าวรวมจำนวน 34,516 บาท แก่โจทก์

จำเลยให้การว่า เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2540 ระหว่างเวลา 13 นาฬิกา ถึง 17 นาฬิกา ซึ่งเป็นเวลาทำงานปกติ โจทก์ได้ละทิ้งหน้าที่ออกไปนอกบริษัทจำเลยโดยไม่มีเหตุอันสมควร และไม่ได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชา ต่อมาเวลาประมาณ 19 นาฬิกา โจทก์โทรศัพท์แจ้งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของจำเลยให้บันทึกเวลาเลิกงานในวันดังกล่าวว่าเลิกงานเวลา 17.20 นาฬิกา โดยอ้างว่าไปทำธุระให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งไม่เป็นความจริง การกระทำของโจทก์เป็นการแสวงหาประโยชน์อันมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสำหรับตนเอง เพราะลูกจ้างคนใดไม่เข้าทำงานหรือขาดงานโดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาจะไม่ได้รับค่าจ้างสำหรับวันเวลาที่ไม่ได้เข้าทำงานนอกจากนี้บัตรตอกเวลาเป็นหลักฐานในการคำนวณค่าจ้างและผลประโยชน์อื่นที่ลูกจ้างจะมีสิทธิได้รับ รวมทั้งเป็นหลักฐานประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน

เดือนหรือประเมินผลการทำงานด้วยการกระทำของโจทก์จึงเป็นการทุจริตต่อหน้าที่
จงใจทำให้จำเลยได้รับความเสียหาย ฝ่าฝืนข้อบังคับการทำงานหรือคำสั่งอันชอบด้วย
กฎหมายของจำเลยในกรณีร้ายแรงและเป็นการกระทำอันไม่สมแก่การปฏิบัติหน้าที่
ของตนให้ลุล่วงไปโดยถูกต้องและสุจริต จำเลยเลิกจ้างโจทก์จึงไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย
และสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ขอให้ยกฟ้อง

ศาลแรงงานกลางวินิจฉัยว่า จำเลยเลิกจ้างโจทก์ตามหนังสือเลิกจ้างโดยมิได้
บอกกล่าวล่วงหน้า การที่โจทก์ให้ผู้อื่นลงเวลาเลิกงานแทนยังถือไม่ได้ว่าโจทก์ทุจริต
ต่อหน้าที่หรือจงใจทำให้จำเลยได้รับความเสียหาย จำเลยต้องจ่ายค่าชดเชยจำนวน
28,500 บาทและสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าจำนวน 6,016 บาท แก่โจทก์

จำเลยอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานวินิจฉัยว่า ที่จำเลยอุทธรณ์ว่าโจทก์ให้บุคคลอื่นลง
เวลาเลิกงานแทนทั้งที่โจทก์ไม่ได้ทำงาน จึงเป็นการทุจริตต่อหน้าที่และฝ่าฝืนข้อ
บังคับเกี่ยวกับการทำงานของจำเลยเป็นกรณีร้ายแรงนั้น เห็นว่า ตามข้อบังคับเกี่ยว
กับการทำงานของจำเลยหมวด 9 ว่าด้วยวินัยและโทษทางวินัย ข้อ 3.2.1 จำเลย
กำหนดให้พนักงานต้องบันทึกเวลาเข้าทำงานและเลิกงานด้วยตนเองทุกครั้ง ห้าม
บันทึกเวลาแทนผู้อื่นหรือรู้เห็นเป็นใจให้ผู้อื่นบันทึกเวลาให้ นอกจากนี้ตามประกาศ
เรื่องการขาดงาน จำเลยกำหนดว่า หากพนักงานขาดงานจำเลยจะไม่จ่ายค่าจ้างตาม
จำนวนชั่วโมงที่ขาดงาน โจทก์ก็ยอมรับว่าลูกจ้างรายวันและลูกจ้างรายเดือนหาก
ขาดงานจะต้องถูกตัดค่าจ้างตามจำนวนชั่วโมงที่ขาดงาน เมื่อวันที่ 26 เมษายน
2540 เวลาประมาณ 13 นาฬิกา ซึ่งเป็นเวลาทำงานโจทก์ออกจากบริษัทจำเลยโดยไม่
ได้ขออนุญาตต่อผู้บังคับบัญชา หลังจากนั้นโจทก์ไม่ได้กลับไปทำงานจนถึงเวลา 17
นาฬิกา ซึ่งเป็นเวลาเลิกงาน จึงเป็นการละทิ้งหน้าที่ตั้งแต่เวลาประมาณ 13 นาฬิกา

ถึง 17 นาฬิกา การที่โจทก์โทรศัพท์ให้บุคคลอื่นลงเวลาเลิกงานแทนโจทก์ว่าโจทก์
เลิกงานเวลา 17.20 นาฬิกาจึงเป็นการลงเวลาเลิกงานผิดไปจากความจริงทั้งที่โจทก์
ไม่ได้ทำงานประมาณ 4 ชั่วโมง เห็นได้ว่า การลงเวลาทำงานดังกล่าวนอกจากจะเป็น
หลักฐานแสดงถึงระยะเวลาที่โจทก์อยู่ปฏิบัติงานแล้วยังเป็นหลักฐานในการเบิกจ่าย
ค่าจ้างในแต่ละชั่วโมงที่โจทก์ทำงานอีกด้วย แม้วันที่ 25 เมษายน 2540 จำเลยนำเงิน
ค่าจ้างของโจทก์งวดวันที่ 16 ถึง 30 เมษายน 2540 เข้าบัญชีของโจทก์ไปก่อนโดย
มิได้ยับยั้งการจ่ายค่าจ้างเฉพาะจำนวนชั่วโมงที่โจทก์ขาดงานดังกล่าวก็ตาม การกระ
ทำของโจทก์ดังกล่าวถือได้ว่าเป็นการทุจริตต่อหน้าที่และฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการ
ทำงานของจำเลยเป็นกรณีร้ายแรง ที่ศาลแรงงานกลางพิพากษาให้จำเลยจ่ายค่า
ชดเชยและสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าแก่โจทก์

พิพากษากลับ ให้ยกฟ้อง

(วิรัตน์ ลัทธिवงศกร-พรชัย สมรรถเวช-สมมาตร พรหมานุกูล)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ